

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 750/2533

นาง พูล ทรัพย์ บัว รัก สกุล

นาย สมบูรณ์ บัว รัก สกุล

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1520

การที่โจทก์และจำเลยแถลงในวันขึ้นสองสถานว่ายินยอมหย่ากันโดยไม่สืบพยาน แต่ขอให้ศาลวินิจฉัยประเด็นที่ว่า โจทก์หรือจำเลยสมควรเป็นผู้ปกครองบุตรทั้งสอง กับประเด็นเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยไม่ต้องมีการสืบพยานกันต่อไปโดยคู่ความ แถลงเรื่องฐานะและรายได้ต่อศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยนั้น เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัย ชี้ขาดไปตามประเด็นที่ตกลงกันโดยพิจารณาตามเหตุผลที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสม โดยให้โจทก์ผู้เป็นมารดาเป็นผู้ปกครองบุตรสาวคนโตอายุ 8 ปี และให้จำเลยจ่าย ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรสาวเดือนละ 1,000 บาทจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ ส่วนบุตรชาย คนเล็กอายุ 6 ปี ให้จำเลยผู้เป็นบิดาเป็นผู้ปกครองแล้ว เมื่อไม่ปรากฏว่าคำวินิจฉัย ของศาลชั้นต้นขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อเหตุผลอย่างไรก็ต้องบังคับคดีไปตามคำ วินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว จำเลยจะโต้เถียงว่าตนเป็นผู้สมควรจะปกครองบุตรมากกว่า โจทก์หาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องหย่าอ้างเหตุว่าจำเลยทำร้ายร่างกาย จงใจละทิ้งร้างไปเกินหนึ่งปีและ ทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากันอย่างร้ายแรง ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ จำเลยหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากัน และให้โจทก์เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร

สาวและบุตรชายซึ่งมีอายุ 8 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ โดยให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จนกว่าบุตรจะบรรลุนิติภาวะหรือจบการศึกษาชั้นสูงระดับปริญญาตรี

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ได้กระทำตามที่โจทก์อ้างจึงไม่มีเหตุฟ้องหย่า ขอให้ยกฟ้อง และขอให้จำเลยเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรทั้งสอง โดยให้โจทก์ส่งเงินเป็นค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรทั้งสองคนละ 1,000 บาทต่อเดือน จนกว่าบุตรทั้งสองจะบรรลุนิติภาวะหรือจบการศึกษาชั้นสูงตามที่บุตรทั้งสองประสงค์จะศึกษาต่อ

ในวันชี้สองสถาน โจทก์จำเลยแถลงว่า ยินยอมหย่ากันโดยไม่สืบพยานและขอให้ศาลวินิจฉัยว่าบุตรทั้งสองควรอยู่กับใครและกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้ โดยต่างฝ่ายต่างแถลงเรื่องราวได้ของตนเพื่อประกอบการวินิจฉัย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์จำเลยหย่ากัน ให้โจทก์เป็นผู้ปกครองเด็กหญิงสุพรรณิการ์ บัชรักสกุล โดยให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงสุพรรณิการ์ เดือนละ 1,000 บาท นับแต่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าเด็กหญิงสุพรรณิการ์ จะบรรลุนิติภาวะ ให้จำเลยเป็นผู้ปกครองเด็กชายเมธา บัชรักสกุล

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์พิพากษาโดยมิได้คำนึงถึงสภาพจิตใจของบุตรทั้งสองว่ามีความผูกพันต่อโจทก์และจำเลยเพียงใด และการที่บุตรทั้งสองซึ่งเคยอยู่ร่วมกันตั้งแต่เกิดต้องพลัดพรากจากกันย่อมเกิดความรู้สึกเป็นปมด้อย

หากให้บุตรทั้งสองอยู่ในความดูแลของจำเลยย่อมเกิดความอบอุ่นทางใจ เพราะ
จำเลยเลี้ยงดูบุตรทั้งสองมาโดยตลอด จำเลยสามารถอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษา
แก่บุตรทั้งสองได้ดีกว่าโจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อโจทก์จำเลยตกลงกันให้ศาลชั้นต้น
วินิจฉัยประเด็นที่ว่า โจทก์หรือจำเลยสมควรเป็นผู้ปกครองบุตรทั้งสองกับประเด็น
เรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูโดยไม่ต้องมีการสืบพยานกันต่อไป โดยคู่ความแถลงเรื่อง
ฐานะและรายได้ต่อศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัย ดังนี้ เท่ากับคู่ความตกลงกันให้ศาล
ชั้นต้นชี้ขาดในประเด็นที่กล่าวมาแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดไปตามประเด็นที่
ตกลงกันโดยพิจารณาตามเหตุผลที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสม และไม่ปรากฏว่าคำ
วินิจฉัยของศาลชั้นต้นขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อเหตุผลอย่างไรแล้ว ก็ต้องบังคับคดี
ไปตามคำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว จำเลยจะได้เถียงว่าตนเป็นผู้สมควรจะปกครองบุตร
มากกว่าโจทก์หาได้ไหม คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองชอบแล้วฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(มนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในการที่ศาลจะชี้ขาดให้สามีหรือภริยาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรหลังการหย่านั้น
ศาลจะต้องคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรนั้นเป็นประมาณ

(child's happiness and welfare should be the first and paramount consideration)

โดยต้องคำนึงถึงข้อความจริงที่ว่าบุตรเป็นบุคคลที่ควรได้รับความรักใคร่และเอาใจใส่ มิใช่เป็นเพียงทรัพย์สินของบิดามารดา ควรจะได้อยู่ในบ้านซึ่งมีสภาพแวดล้อมอันมีหลักประกันได้ว่าจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรับผิดชอบได้ ควรได้รับการศึกษาอบรมบ่มนิสัยและดูแลอย่างใกล้ชิดและมีสิทธิที่จะรู้จักและติดต่อสัมพันธ์กับ บิดาและมารดาของตน นอกจากนี้ถ้าบุตรนั้นมีอายุมากพอที่จะมีความรู้สึกผิดชอบได้ แล้วหากบุตรมีความปรารถนาที่จะอยู่กับฝ่ายใดก็ต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วย หลักการสำคัญที่ศาลจะต้องนำมาพิจารณาในการกำหนดให้ใครเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรน่าจะมีอยู่ 8 ประการดังต่อไปนี้ 1. บุตรที่ยังอ่อนอายุต้องการมารดา (young children need mothers) 2. บุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดอยู่แล้วควรให้ ฝ่ายนั้นดูแลต่อไปตามเดิม (continuity of care) 3. บุตรทั้งหลายควรจะได้อยู่รวมกัน ในครอบครัวเดียวกัน (keeping the children together) 4. ความประสงค์และความ รู้สึกของบุตร (wishes and feelings of the child) โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรที่โตพอที่จะมี ความรู้สึกรับผิดชอบได้แล้ว 5. ความสามารถในการจัดการศึกษาอบรม (education) ด้านวิชาการวิชาชีพ ศาสนา (religion) ศิลธรรม และการพัฒนาทางสติ ปัญญา (intellectual development) ให้แก่บุตรทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน 6. ความ สามารถในการจัดหาที่พักอาศัย (accommodation) อาหารเครื่องนุ่งห่ม และการ รักษาพยาบาล (medical care) ให้แก่บุตร 7. ระยะเวลาที่บุตรได้อยู่ในสภาวะ แวดล้อมที่เป็นอยู่ (existing environment) และผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงสภาวะ แวดล้อมนั้น ซึ่งรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา เพื่อนนักเรียน เพื่อนบ้านและ การเยี่ยมเยียนของญาติพี่น้อง และ 8. ความรักใคร่เอ็นดู (love and affection) และ ความรู้สึกผูกพันทางจิตใจ (emotional ties) ระหว่างบุตรกับบิดาหรือมารดา เท่าที่ ผ่านมาศาลฎีกาได้ใช้หลักการเหล่านี้หลายข้อมาประกอบกันในการวินิจฉัยชี้ขาดว่าจะ ให้สามีหรือภริยาเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตร อาทิเช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่

303/2488 ที่วินิจฉัยว่า "ผู้สมควรเป็นผู้ปกครองบุตรได้ดีนั้นอาจเป็นผู้มีฐานะไม่ดีก็ได้ และผู้มีฐานะดีอาจไม่สมควรเป็นผู้ปกครองบุตรก็ได้ บุตรซึ่งเป็นผู้ไม่รู้เพียงสานั้นควรได้มารดาเป็นผู้ปกครองดีกว่าสามีซึ่งมีภริยาใหม่" ซึ่งเป็นการใช้หลักการที่ 1 ในเรื่องบุตรที่ยังอ่อนอายุต้องการมารดาประกอบกับหลักการที่ 5 เรื่องความสามารถในการจัดการศึกษาอบรมด้านวิชาการศาสนา และศีลธรรมให้แก่บุตร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 392/2533 ที่วินิจฉัยว่า "แม้จำเลยซึ่งเป็นบิดาจะมีรายได้และฐานะดีกว่าโจทก์ แต่โจทก์ซึ่งเป็นมารดาก็มีอำนาจปกครองบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเมื่อเลิกอยู่กินกับจำเลยแล้ว โจทก์ทำงานได้เงินเดือนเดือนละ 2,000 บาท ได้ค่าเช่าห้องแถวเดือนละ 1,200 บาท กับมีที่ดินอีก 2 แปลงราคารวมกันประมาณ 500,000 บาท ญาติทุกคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือโจทก์ในการอุปการะเลี้ยงดูเด็ก โจทก์สามารถอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตรทั้งสองได้ ทั้งโจทก์และจำเลยอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 4 คน และได้ขอคำสั่งศาลแสดงว่าเป็นบิดาของบุตรแล้วการให้บุตรคนเล็ก 2 คนอยู่ในอำนาจปกครองของโจทก์ดังขอจึงเป็นการสมควรแล้ว" ซึ่งเป็นการใช้หลักการที่ 1 ประกอบหลักการที่ 5 และหลักการที่ 6 ในเรื่องความสามารถในการจัดหาที่พักอาศัย อาหารเครื่องนุ่งห่มและการรักษาพยาบาลให้แก่บุตร คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4125/2528 ที่วินิจฉัยว่า "เมื่อสามีภริยาหย่ากัน การที่จะให้บุตรผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของฝ่ายใดนั้น ศาลย่อมพิเคราะห์ถึงประโยชน์และความผาสุกของเด็กเป็นสำคัญบุตรผู้เยาว์เป็นหญิงอายุเพียง 4 ปี อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมารดาผู้เป็นโจทก์ซึ่งมีเวลาดูแลสั่งสอนบุตรได้มากกว่า น่าจะเป็นการเหมาะสม ทั้งโจทก์เป็นข้าราชการครูมีรายได้และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ จนสามารถเก็บเงินฝากธนาคารออมสินให้บุตรได้ทุกเดือน จึงสมควรให้บุตรผู้เยาว์อยู่ในความปกครองของโจทก์ผู้เป็นมารดา" นั่นก็เป็นการใช้หลักการที่ 1 ประกอบหลักการที่ 5 และที่ 6 เช่นเดียวกัน สำหรับคดีของเราคดีนี้ จำเลยฎีกาเป็นประเด็นโดยตรงว่าบุตรสาวคนโตอายุ 8 ปีและบุตรชายคนเล็กอายุ 6 ปี ซึ่งขณะนี้อยู่ในความ

อุปการะเลี้ยงดูของจำเลยผู้เป็นสามีทั้งสองคนนั้นควรจะอยู่ด้วยกันและจำเลยสามารถอุปการะเลี้ยงดูให้การศึกษาแก่บุตรทั้งสองได้ดีกว่าโจทก์ ซึ่งเป็นการอ้างหลักการที่ 2 ที่ว่า "บุตรอยู่ในความดูแลของฝ่ายใดอยู่แล้วควรให้ฝ่ายนั้นดูแลต่อไปตามเดิม" และหลักการที่ 3 ที่ว่า "บุตรทั้งหลายควรจะได้อยู่รวมกันในครอบครัวเดียวกัน" ประกอบหลักการที่ 5 และที่ 6 เรื่องความสามารถในการจัดการศึกษาอบรมทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และความสามารถในการจัดหาที่พักอาศัยอาหาร และเครื่องนุ่งห่ม แต่ในการวินิจฉัยประเด็นข้อนี้ศาลฎีกาไม่ได้ให้เหตุผลเด่นชัดเลยว่าทำไมจึงพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลล่างที่ให้แยกบุตรคนโตอายุ 8 ปีให้อยู่ในความปกครองของโจทก์ผู้เป็นมารดา ส่วนบุตรชายคนเล็กอายุ 6 ปีให้อยู่ในความปกครองของจำเลยผู้เป็นบิดา โดยกล่าวแต่เพียงว่าเมื่อคู่ความตกลงให้ศาลชี้ขาดในประเด็นเรื่องอำนาจปกครองบุตรหลังการหย่าว่าควรจะอยู่กับฝ่ายใดและศาลได้ชี้ขาดไปตามเหตุผลที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสม และไม่ปรากฏว่าคำวินิจฉัยนั้นขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อเหตุผลอย่างไรแล้วก็ต้องบังคับคดีไปตามนั้น คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จึงน่าจะเป็นการให้ความยุติธรรมแต่เฉพาะคดีนี้เท่านั้น มิได้ถือหลักการอะไร คงจะมีใช่เป็นการถือว่าบุตรเป็นทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เมื่อมีบุตรสองคนก็แบ่งให้กันไปคนละคนก็เหมาะสมดีแล้วแน่เพราะศาลจะต้องคำนึงถึงความผาสุกและประโยชน์ของบุตรเป็นสำคัญในการกำหนดว่าจะให้บุตรอยู่ในอำนาจปกครองของบิดาหรือมารดาหลังจากที่บุคคลทั้งสองได้หย่าขาดกันแล้ว บิดาหรือมารดามีสิทธิที่จะโต้เถียงได้เสมอว่าตนสมควรจะปกครองบุตรได้ดีกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งสิทธิเช่นนี้เป็นสิทธิในครอบครัวที่ไม่ต้องห้ามในการอุทธรณ์หรือฎีกาแต่ประการใด และศาลน่าจะต้องมีเหตุผลในคำวินิจฉัยชี้ขาดเช่นนั้นด้วย ประสพสุขบุญเดช.